



בית המשפט המחוזי בירושלים
לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם
ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'
08 מאי 2024

המאשימה **מדינת ישראל**

נגד

הנאשמים

1. בנימין נתניהו
2. שאול אלוביץ', ת"ז 042089367
3. איריס אלוביץ', ת"ז 056381353
4. ארנון מוזס, ת"ז 051659159

נוכחים:

מטעם המאשימה:

מטעם הנאשמים:

עו"ד אלון גילדין; עו"ד טפת מויאל – רוטשילד; עו"ד נועם הירש;
עו"ד ניצן וולקן
ב"כ נאשם 1 עו"ד עמית חדד; עו"ד נועה מילשטיין; עו"ד ישראל
וולנרמן; עו"ד כרמל בן – צור
ב"כ נאשמים 2 ו-3 עו"ד נועה פירר
ב"כ נאשם 4 עו"ד נויט נגב

פרוטוקול

פרוטוקול הדיון הוקלט.

העידה: ע"ת 118 עו"ד שלומית ברנע-פרגו.

הוגשו מוצגים: ת/1439, ת/1440, ת/1441, ת/1442 (סומן גם נ/2924).

ת/1438, דיסק מחקרי תקשורת שהוגש ביום 6.5.2023 ונשאר בידי המאשימה, הוחזר לבית המשפט.
נ/3782, נ/3783, נ/3784.

החלטה

בהמשך לדיון שהתקיים היום לגבי שמיעת העדים הנותרים, להלן פרטי הדיונים הקבועים לסיום פרשת התביעה, בהתחשב באילוצי העדים וב"כ הצדדים:

1. הדיון הבא קבוע ביום 21.5.2024 בשעה 09:00, לשמיעת עדותו של ע"ת 118 השר יריב לוין.

2. הדיון הקבוע ביום 22.5.2024 מבוטל, בהיעדר עדים פנויים לעדות באותו יום.

3. הדיונים הקבועים ב- 27.5.2024, 28.5.2024 ו- 29.5.2024, מבוטלים בשל אילוצים של ב"כ הצדדים והעדים.



בית המשפט המחוזי בירושלים
לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם
ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'
08 מאי 2024

4. בתאריך 3.6.2024 צפויים להעיד הגב' פרח לרנר והחוקר יצחק קסיאל.
5. בתאריך 4.6.2024 או 5.6.2024 יעיד העד רון אילון, ככל שהדבר יתאפשר מבחינת שירות המילואים של העד.
6. בהתאם לסיכום בין המאשימה לבין העד זאב רובינשטיין, בכפוף להשלמת הסידורים הדרושים לשמיעת עדותו מבחינת הרשויות בארה"ב, עדותו של העד תשמע בימים שני עד חמישי בין התאריכים 19.6.2024 ל- 3.7.2024, למעט בתאריך 27.6.2024, בשעות 15:16 עד 22:30.
7. המאשימה תמסור לכל היותר בתוך שבוע עדכון לגבי עדותו של העד רון אילון ולגבי ההיערכות לשמיעת עדותו של העד זאב רובינשטיין.
8. עדות של עו"ד דוד שמרון תשמע מיד בתום עדותו של זאב רובינשטיין. על הצדדים לקחת בחשבון שייתכן שעדותו של העד רובינשטיין תהייה קצרה מהערכותיהם הנוכחיות, כך שעדותו של עו"ד שמרון תוקדם.

המזכירות תבטל בשלב זה את ההקלטות שהוזמנו לתאריכים 22.5.2024, 27.5.2024, 28.5.2024 ו- 29.5.2024.

ניתנה היום ל' בניסן תשפ"ד, 08/05/2024 במעמד הנוכחים.


עודד שחם, שופט


משה בר-עם, שופט


רבקה פרידמן-פלדמן, שופטת
בכירה



בית המשפט המחוזי בירושלים
לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם
ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'
08 מאי 2024

תמליל פרוטוקול מוקלט

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: בוקר טוב לכולם. היום 8 במאי 2024

תיק פלילי 67104-01-20. חודש טוב ואנחנו מתחילים עם העדה.

אנחנו עם הגברת שלומית ברנע פרגו, עורכת דין.

קודם כל שלום לך

ת. שלום רב

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: כמו כל עד ועדה את חייבת להעיד את האמת, כל האמת,

רק את האמת אחרת צפויה לעונשים הקבועים בחוק.

אם את צריכה הפסקה תגידי לנו, את יכולה לשתות אם את רוצה.

אנחנו מתחילים, חקירה ראשית בבקשה.

עו"ד נועה פירר: בוקר טוב. במסגרת האישום שלנו הודעת העדה הוגשה לבית המשפט

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: היא הוגשה ונסרקה

עו"ד נועה פירר: כן, רצינו רק להוסיף מה שלא נכתב והוסכם עם חברינו שזה בהתאם להסתייגויות

המקובלות בדבר עדות שמועה וסברה.

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: מאה אחוז. תודה

כב' השופט ע' שחם: ברור, ברור

ע"ת 118 עו"ד שלומית ברנע-פרגו לאחר שהוזהרה כדין משיבה לשאלות עו"ד טפת מויאל-רוטשילד

בחקירה ראשית

ש. בוקר טוב שלומית

ת. בוקר אור

ש. אם את יכולה בבקשה להציג את תפקידך בפני בית המשפט?



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- 1 ודאי. אני משמשת כיועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, אני אחראית לייעוץ המשפטי
2 לראש הממשלה, למשרד ראש הממשלה ליחידות המשרד כולל מזכירות הממשלה, ליחידות
3 סמך ולמשרדי ממשלה נוספים כשהייעוץ המשפטי להם הוטל עלי.
4 ממתי את משמשת בתפקיד הזה?
5 מונית ליועמ"ש בפועל ב-2001 ואני משמשת בתפקיד מ-2003.
6 תספרי בבקשה איזה תדרוך משפטי נעשה, אם בכלל, בעת כינון ממשלה חדשה?
7 בעת כינון ממשלה חדשה יש לעשות הדרכה או חפיפה או הבאת מידע לידיעת השרים לפי
8 החלטת ממשלה שקובעת שיש לפעול לפי נוהל העברת שלטון בעת חילופי תפקיד של שרים
9 ובעת החלפת ממשלה. אני עורכת, לשכתי עורכת בהשגחתי כמובן בפיקוחי, באחריותי חוברת
10 שכוללת את הנושאים שהחלטת הממשלה מחייבת לכלול אותם באותה העברת נוהל,
11 מהם הנושאים שהחלטה קבעה שיש לקבוע אותם בנוהל?
12 אני אומרת מתוך זיכרון, החוקים, אם אני מתייחסת לראש הממשלה, החוקים שראש
13 הממשלה אחראי להם, החוקים שלראש הממשלה יש סמכות שמקנים לראש הממשלה
14 סמכות או מקנים חובת התייעצות עם ראש הממשלה. נושאים כמו עיקרי הנחיות היועצת
15 המשפטית לממשלה, עיקרי תקנון עבודת הממשלה, נושאי פרטניים יותר כמו הכללים
16 למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים, מתנות, חסויות, נסיעות לחו"ל.
17 בהקשר של מתנות מה נקבע שמה צריך? איזה דברי חקיקה?
18 בהחלטת הממשלה אין קביעה פרטנית אולם אני מביאה במסגרת החוברת את חוק שירות
19 הציבור מתנות ומפנה לתקנות שירות הציבור מתנות ובמידת הצורך אנחנו מתעדכנים מפעם
20 לפעם מחוברת לחוברת, מחילופי שלטון לחילופי שלטון גם התייחסות לתקשי"ר, יש את
21 הנחיות היועצת המשפטית לממשלה.
22 אז מכוח זה מה בעצם יצרתם או דיברת על נוהל זה משהו כתוב?
23 זאת חוברת.



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

1 עו"ד עמית חדד: בואי נשמור על כללים של חקירה ראשית בסדר? הייתה נאמר בעדינות שאלה

2 מדריכה משהו.

3 ת. זאת חוברת שכוללת, חוברת לא קצרה שכוללת את כל הנושאים שאמרתי וכן כוללת נהלים

4 נוספים, נהלי משרד וכל נושא אחר שמצאתי לנכון שחשוב לכלול בחוברת.

5 ש. את זוכרת ממתי החלטת הממשלה הזו?

6 ת. מ-2009

7 ש. אוקי. את המספר שלה, או שהגזמתי? את מספר ההחלטה או שהגזמתי עם זה?

8 עו"ד עמית חדד: את יכולה להגיד לה

9 ש. מספר 4431 זו ההחלטה?

10 ת. אינני זוכרת את המספר

11 ש. אני רוצה להציג לך שתי חוברות שסומנו בחקירה שלך הם גיל ראכלין/1 וגיל ראכלין/2

12 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: אתם מגישים?

13 ש. אני רוצה להגיש את זה, כן

14 עו"ד עמית חדד: זה הוגש לא?

15 ש. לא, זה לא הוגש

16 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: זה מסומן כבר?

17 ש. ת/1439 זה הסימון.

18 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: תודה רבה.

19 ש. שלומית אם את יכולה בבקשה להסביר מה זו החוברת הזאת? מי ערך אותה ואיך זה קשור

20 למה שסיפרת קודם?

21 ת. אוקי. זוהי חוברת שהלשכה המשפטית הכינה, אני הגשתי אותה שמרכזת את הנושאים

22 שהחלטת הממשלה דורשת לכלול בנוהל העברת תפקיד בעת חילופי שרים ובעת כינון ממשלה

23 חדשה וכן נושאים נוספים שמצאתי לנכון לכלול ואנחנו רואים כאן לפי תוכן העניינים את

24 הפירוט של הנושאים שמופיעים בתוך החוברת.



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- 1 ש. אוקי. את יכולה להפנות כאן איפה יש, אם בכלל, התייחסות לנושא של מתנות ואיפה יש
2 התייחסות,
3 **עו"ד עמית חזד:** יש ראשי פרקים, יש עמודים בשביל מה צריך לשאול?
4 ש. לנושא של הכללים למניעת ניגוד עניינים?
5 ת. בוודאי, כללים בדבר מניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים בעמוד 22 וביחס למתנות
6 בעמוד 35.
7 ש. אוקי. אני אציג לך חוברת נוספת ממרץ 2013 רק לפני כן שאלה לגבי ת/1439 החוברת שאת
8 מחזיקה כעת, ממתי החוברת הזו?
9 ת. אני לא יודעת
10 **עו"ד עמית חזד:** את יכולה להגיד לה
11 ש. מ-2009?
12 ת. לא בהכרח. אנחנו הוצאנו חוברת ב-2011, הוצאנו חוברת ב-2015
13 ש. אבל אני שואלת לגבי זו אם את יכולה לראות, גם בחקירה שלך כשהציגו לך אותה וחברי
14 אישר לי להזכיר לך את ציינת שזו החוברת שיצאה בשנת 2009. ספציפית זו.
15 ת. יכול להיות, אין לי דרך, אני לא חולקת על כך שזה מ-2009 אין דרך לזהות חוברת ללא
16 התאריך, דף הקאוור שהיה עליה משום שהחוברות דומות במידה רבה זו לזו בשינויים
17 קטנים.
18 ש. אז הנה אפרופו חוברות דומות אני מציגה לך חוברת נוספת, ברשות בית משפט אנחנו גם
19 נבקש להגיש את זה.
20 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** תודה זה יהיה ת/1440.
21 ש. מה זו, שוב אני שואלת מה זו החוברת הזו? ממתי היא?
22 ת. החוברת הזו אף היא נערכה לפי החלטת הממשלה בדבר נוהל העברת תפקיד בעת חילופי
23 שרים ובעת כינון ממשלה חדשה והיא נושאת את התאריך מרץ 2013.



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- ש. שוב שאלה, אם גם בחוברת הזו יש התייחסות למה שתיארת קודם לנושאים של הכללים
למניעת ניגוד עניינים, נושא מתנות?
- ת. אכן, כללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים בעמוד 21, ומתנות בעמוד 38.
- ש. עכשיו, למי הגשת, אם בכלל, את החוברת הזאת, את שתי החוברות הללו ומתי?
- כב' השופט מ' בר-עם:** למען הסר ספק כדי להבין, הכללים באופן ספציפי למניעת ניגוד עניינים ומתנות ובכלל, זה כללים שגברתי ערכה אותם או שזה איסוף ממקורות אחרים שזה רק מקבל ביטוי בחוברת?
- ת. אלה כללים שמכונים כללי ועדת אשר
- כב' השופט מ' בר-עם:** זאת אומרת המעורבות של גברתי בעניין, האם גברתי אספה ממקורות אחרים או שגברתי גם ניסחה חלק מהכללים כאן?
- ת. לא, אלה כללים שנקבעו על ידי ועדת אשר ואומצו בהחלטת ממשלה.
- כב' השופט מ' בר-עם:** הבנתי
- ת. ואני מביאה אותם כמות שהם
- כב' השופט מ' בר-עם:** כמות שהם, בסדר, גם לעניין המתנות זה אותו דבר?
- ת. לעניין המתנות אני מביאה לקט מנושאים שונים שהחוק והתקנות מתייחסים אליהם והתקשי"ר והלקט הזה ערוך על ידי.
- כב' השופט מ' בר-עם:** ברור, אבל גם מנוסח? יש ניסוח של גברתי שילובם בכללים האלו, בנוהל הזה של ... מתנות?
- ת. לגבי הכללים הבאתי אותו כמות שהוא ובאשר למתנות בהחלט ניסחתי, הייתי מעורבת בניסוח.
- כב' השופט מ' בר-עם:** הבנתי.
- ש. אז שאלתי אותך למי הגשת, אם בכלל, את החוברת ומתי?
- ת. את החוברות הללו הגשתי לראש הממשלה, לשרים שהייתי אחראית לייעוץ המשפטי שניתן להם, השתנה ממשלה לממשלה.



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- 1 ש. מתי הצגת לראש הממשלה את החוברות הללו?
- 2 ת. בסמוך לאחר כניסתו לתפקיד, לאחר השבעת הממשלה
- 3 ש. אוקי. אז בהקשר הזה יש כאן 2009 ו-2013?
- 4 ת. אז לאחר כינון הממשלה ב-2009 ולאחר כינון הממשלה ב-2013.
- 5 ש. אוקי. כשהצגת לו את החוברות הללו מעבר לזה שמסרת אותם, האם הסברת משהו, ציינת
- 6 משהו? הפנית?
- 7 עו"ד עמית חזד: שאלות לא מדריכות בכלל, האם הסברת משהו, ציינת משהו?
- 8 ש. מה היה נלווה להגשת החוברות.
- 9 עו"ד עמית חזד: אני הרי לא התנגדתי רק ביקשתי כשראיתי פעם אחת ופעם שנייה ופעם שלישית
- 10 ונחזור למסלול הרגיל של חקירה ראשית, לא שצריכים להגיד כן, כן, כן לכל שאלה של
- 11 התביעה.
- 12 ש. אני חושבת שהאם זה הרבה יותר פתוח מלשאול אותה מה אמרת אבל בסדר
- 13 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: האם זו שאלה מדריכה אבל לא חשוב, תעני.
- 14 ת. תודה. נפגשתי עם ראש הממשלה לפגישה קצרה הואיל ויומנו היה מאוד עמוס והוא לא היה
- 15 לו קשב רב
- 16 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: את יכולה לומר על איזה שנה או על שתיהן?
- 17 ת. על שתיהן. מכיוון שהצגת החוברות זה היה הליך פורמאלי אז הוא עיין בחוברת, סקרתי בפניו
- 18 את תוכן העניינים במה עוסקת החוברת, הפצרתי בו להסתייע בחוברת ככלי עזר מאוד
- 19 שימושי ויעיל.
- 20 ש. הוא שאל אותך שאלות, אם בכלל?
- 21 ת. הוא לא שאל אותי כל שאלות שהן, הוא שאל אותי מלכתחילה מה יש בחוברת הזאת? אמרתי
- 22 לו שהחוברת הזאת נערכה לפי החלטת הממשלה ויש בה רשימה של נושאים שחשובים
- 23 לעבודתו וסקרתי בפניו את תוכן העניינים על מנת, תוך כדי זה שהוא מעיין בתוכן העניינים
- 24 ובחוברת וביקשתי ממנו לעשות שימוש בה.



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- 1 ש. אוקי.
- 2 ת. שאלתי אותו אם הוא מעוניין שאני אסביר לו בצורה יותר מפורטת? אבל הוא אמר שהוא
- 3 יעיין בחוברת בזמנו החופשי.
- 4 ש. אוקי. בחלק שעוסק במתנות בשתי החוברות יש שם סעיף 7 כבודכם זה בעמוד 36 בחוברת
- 5 הראשונה ובעמוד 39 בחוברת השנייה, זה אותו נוסח.
- 6 **עו"ד עמית חזד:** יש התייחסות לשאלה הזו בחקירה?
- 7 ש. יש התייחסות בריענון זיכרון.
- 8 כתוב שם נוהל זה אינו חל על קבלת מתנות אישיות כגון מתנה הניתנת לעובד ללא קשר
- 9 להיותו עובד מדינה, מתנה הניתנת מחברים לעבודה, מתנה הניתנת מועד עובדים, מתנה
- 10 הניתנת לרגל אירוע משפחתי שניתנה לפי הנהוג בנסיבות העניין. כפי שגם אמרת לכבי' השופט
- 11 בר-עם קודם, חלק מזה למעשה אתם ערכתם וניסחתם אני רק רוצה לשאול למה ציינתם ללא
- 12 קשר להיותו עובד מדינה?
- 13 ת. אלה הוראות התקשי"ר. התקשי"ר קובע שהנוהל לא חל על מתנה הניתנת לעובד ללא קשר
- 14 להיותו עובד מדינה, מתנה הניתנת מחברים לעבודה שזה מופיע גם בחוק, מתנה הניתנת מועד
- 15 העובדים ומתנה הניתנת לעובד לרגל אירוע אישי או משפחתי שניתנה לפי הנהוג בנסיבות
- 16 העניין וזה תחת הכותרת מתנות אישיות בתקשי"ר.
- 17 ש. וכשאת אומרת הנוהל אינו חל המילה נוהל מה היא מאגדת בתוכה? לאיזה דברי חקיקה
- 18 הכוונה?
- 19 ת. מדובר על חוק המתנות, חוק שירות הציבור מתנות והמילה נוהל במקרה הזה לקוחה מתוך
- 20 התקשי"ר.
- 21 ש. ועכשיו אני רוצה שתסבירי בעצם מה המשמעות, אם בכלל, של האמירה הזאת שהנוהל אינו
- 22 חל על מתנות אישיות, אני שואלת מה המשמעות מבחינת האם הן מותרות או אסורות, האם
- 23 יש מתנות אישיות שהנוהל אינו חל עליהן, האם זה בכך אומר שהן אסורות?
- 24 **עו"ד עמית חזד:** אני מתנגד



בית המשפט המחוזי בירושלים
לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

1 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** מה המטרה של ההסבר? מה שכתוב, כתוב ואנחנו יודעים
2 לקרוא.

3 **עו"ד עמית חדד:** נכון, והיא לא נשאלה על זה בחקירה

4 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** זה לא משהו שהיא ניסחה, זה מתוך התקשי"ר

5 ש. לא, זה משהו מתוך,

6 **עו"ד עמית חדד:** זה מה שהיא אמרה

7 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** או מתוך החוק?

8 ש. לא

9 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** זה מה שהבנתי

10 **עו"ד עמית חדד:** זה מה שהיא אמרה

11 ש. אתה רוצה להתנגד ואז אני אשיב?

12 **עו"ד עמית חדד:** לא, זה שאלה של בית משפט.

13 ש. לא שאל אותי שאלה, מה השאלה?

14 **כב' השופט ע' שחם:** מה אנחנו בעצם אמורים לעשות? הרי השאלה איך זה מתפרש היא לא שאלה

15 של מה העדה סבורה כך או אחרת, וגם מה התועלת בזה שאנחנו נשמע מה הפרשנות של העדה

16 בסוגיה הזו?

17 ש. אז אני אומר לכבודכם, במענה לכתב האישום ואני יכולה להפנות למענה לסעיפים 661 עד

18 663 נטענה למעשה על ידי הנאשם באמצעות באי כוחו טענת הסתמכות, טענת ההסתמכות

19 הזאת היא בין היתר, על העדה כאן, על היועצת המשפטית לממשלה במפורש.

20 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** רגע אולי אנחנו צריכים להוציא אותה?

21 **עו"ד עמית חדד:** ודאי שצריך להוציא אותה.

22 **כב' השופט ע' שחם:** התשובה הוגשה מתי?

23 ש. סליחה.

24 **עו"ד נועם הירש:** ב-18.1.21



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- ש. בטענת, בעצם בטענת ההסתמכות הזאת נאמר שהסתמכו על חוות דעת ועל שיח בעל פה
שהתקיים בין ראש הממשלה לבין העדה
- 1 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** גברתי לא שאלה כרגע על הפרשנות שניתנה לראש הממשלה,
2 גברתי שאלה על איך היא מפרשת, לא שאלה על מה שהיא עשתה אלא על מה שהיא חושבת
3 שצריך לעשות.
- ש. אבל כבודכם האמירה שעליה נטען שראש הממשלה הסתמך, קודם כל האמירה בכתב היא
בעצם אותה אמירה שנמצאת בחוברות האמירה הזו שהצגתי לה ושאלתי אותה מה
המשמעות ובהמשך נראה שתי אמירות דומות בשני מסמכים נוספים, חברי גם חקר בהרחבה
שורה של עדי הגנה ביחס לאמירה הזאת.
- עכשיו, הפרשנות, הנושא שעליו נטען שהסתמכו הוא בדיוק הסוגיה הזו, האם קבלת מתנות
אישיות מחברים היא מותרת או אסורה.
- 12 **כב' השופט ע' שחם:** אבל הגברת לא שאלה עכשיו מה הייתה העצה שניתנה על ידי העדה, אם ניתנה
13 לנאשם, הגברת שאלה מהי הפרשנות שלה, קשה לראות איך זה מקדם אותנו.
- ש. לא, אבל העצה
- 15 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** השאלה אם את הפרשנות הזו היא מסרה לראש הממשלה
16 בתדרוך?
- ש. אנחנו נשאל אבל ראש הממשלה
- 18 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** לתת פרשנות למסמך, מה היא חושבת או מה היא התכוונה
19 היא לא עשתה עם זה משהו.
- ש. כשטוענים טענת הסתמכות על גורם מקצועי בוודאי יש משמעות לעמדה שלו במיוחד כשנטען
שהיא דיברה איתו, תיכף נראה, היא טוענת שהיא לא דיברה איתו, אם היא דיברה איתו בעל
פה.
- 23 **כב' השופט מ' בר-עם:** הנקודה החשובה זה מודעותו של הנאשם מה הוא ידע, מה הוא לא ידע? מה
24 נאמר לו?



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- 1 ש. אז מה נאמר לו,
- 2 **כב' השופט מ' בר-עם:** מה סבורה היועצת המשפטית אם זה הובא לידיעתו זה אפשר לשאול
- 3 ש. אם נדע מה העמדה שלה אז נדע מה נאמר לו
- 4 **עו"ד עמית חדד:** לא, לא
- 5 **כב' השופט ע' שחם:** לא בהכרח
- 6 ש. אבל אני אומר כבודכם אני אקדים את המאוחר, היא תאמר בהמשך שהיא לא דיברה איתו.
- 7 **עו"ד עמית חדד:** מה זה בהמשך? מה שאת אומרת היא תאמר בהמשך
- 8 ש. אבל יש כאן איזושהי סתירה
- 9 **עו"ד עמית חדד:** היא תאמר בהמשך, אני מבין שזה הכל משחק, היא תאמר בהמשך זה אוטומט כזה
- 10 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** עו"ד חדד אדוני ישב
- 11 **עו"ד עמית חדד:** סליחה גברתי
- 12 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** מה היא תאמר בהמשך אנחנו נשמע, מה היא אמרה בחקירה
- 13 זה מה שאולי גברתי התכוונה אבל אין שום משמעות למה היא מפרשת. המשמעות היא למה
- 14 היא עשתה ואם יש טענת הסתמכות גברתי יכולה לשאול איך הדברים באו לידי ביטוי בשיחה
- 15 בינה לבין ראש הממשלה, איך היא מפרשת לעצמה ומה היא חושבת על זה כשהיא נמצאת
- 16 לבד במשרדה? זה לא משנה לנו.
- 17 **עו"ד אלון גילדין:** כבודכם אני אנסה לרגע לשכנע את כבודכם.
- 18 **עו"ד עמית חדד:** מה זה עכשיו,
- 19 **כב' השופט ע' שחם:** מר חדד כשנזקק לעזרתו של אדוני,
- 20 **עו"ד עמית חדד:** לא, עוד מישהו שיקום עכשיו ויטען עכשיו מהתחלה?
- 21 **עו"ד אלון גילדין:** לא מהתחלה, קצר מאוד. הדבר הראשון ממה שעולה, ממה שחברתי אמרה יש פה
- 22 שאלה של מחלוקת עובדתית, במענה לכתב האישום נאמר שהיא נתנה לו חוות דעת, שהיא
- 23 בעל פה הוא הסתמך על הדברים שהיא אמרה לו בעניין בשיחות האלה בעל פה והעדה
- 24 בחקירתה, אולי תגיד, אולי לא תגיד אמרה שהיא לא ניהלה דברים כאלה בעל פה, כדי



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- 1 להכריע בשאלת המהימנות הזאת בשאלה עובדתית שבין עדה לבין נאשם שמן הסתם, יעלה
2 יום אחד להעיד וכנראה יעיד את מה שהוא כתב במענה לכתב האישום יש חשיבות לעניין
3 שלא יכול להיות שהיא אמרה את זה כי היא לגמרי אף פעם לא חשבה ככה ולכן למה שהיא
4 חשבה יש השלכה על ההכרעה העובדתית.
- 5 **כב' השופט ע' שחם:** מר גילדין לכאורה ראשון, ראשון. אחרון אחרון. תשאלו, האם התנהל, כן או
6 לא, שיג ושיח בנושא הזה, ואם התשובה תהיה כן אז יהיה טעם לברר את תוכנו של שיג ושיח
7 כזה. מהי העמדה הפרשנית שלה כשלעצמה גם אחרי ששמענו את אדוני קשה לראות מה
8 אנחנו נעשה עם זה.
- 9 **עו"ד אלון גילדין:** אני רק אשלים
- 10 **כב' השופט מ' בר-עם:** אני רק אגיד משפט נוסף, גם העובדה שהיא אמרה או לא אמרה היא לא
11 בהכרח קשורה לעמדה הפרשנית, אם הייתה עמדה הפוכה מבחינה פוזיטיבית אדוני יכול
12 לטעון זה לא סביר משום שעמדתה שונה
13 ש. היא הפוכה
- 14 **כב' השופט מ' בר-עם:** אבל משלא נאמר דבר, לא נאמר דבר זה עדיין,
15 **עו"ד אלון גילדין:** אבל היא אומרת, היא תגיד או לא תגיד לא נאמר דבר. ראש הממשלה יעמוד פה
16 ויגיד נאמר גם נאמר, בית המשפט ישמע עמדה אחת וישמע עמדה הפוכה. עכשיו כדי שאנחנו
17 נצליח לשכנע את בית המשפט שעמדת העד במה שהעדה אומרת זה הנכון ומה שהנאשם אומר
18 זה לא נכון, אנחנו יכולים,
- 19 **כב' השופט מ' בר-עם:** אבל סליחה רגע, זה רלוונטי אם העדה תאמר פה ותעיד פה בבית המשפט
20 עמדה פוזיטיבית על דברים שנאמרו, היא לא אמרה דבר אז גם אם הסברה שלה היא שונה
21 אז זה עדיין לא בהכרח, לא בהכרח דברים שכן,
- 22 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** חוץ מזה אם לא נקבל את עמדתה שהיא לא אמרה אז מה,
23 אז נקבל את עמדתה על הפרשנות? אם לא נקבל את עמדתה.



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

1 עו"ד אלון גילדין: לא, אני אומר איך אני רוצה לטעון טענה נסיבתית כשטענה עובדתית אחת
2 שמושמעת, ראייה עובדתית אחת שנשמעת בפני בית משפט היא נכונה וראייה אחרת
3 שנשמעת בפני בית המשפט אינה נכונה. כדי לבסס את אותה טענה נסיבתית אני אומר שהדבר
4 שכתוב במענה לכתב אישום אינו יכול, לא רק שהוא לא נכון כי עד אומר שהוא לא נכון הוא
5 גם לא יכול להיות כי זו מעולם לא הייתה עמדתו ולא יכול להיות שהוא אמר את זה. בשביל
6 להראות שמעולם זו לא הייתה עמדתו ולא יכול להיות שהוא אמר את זה זאת שאלה
7 רלוונטית מה עמדת הלשכה המשפטית.

8 2. אני אגיד את זה הרבה יותר קצר, כאשר עולה פה טענת הסתמכות מבעל מקצוע,

9 עו"ד עמית חדד: ...

10 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: עו"ד חדד תשב

11 עו"ד עמית חדד: לא, זה כבר שני עורכי דין שטוענים טענות שסותרות אחת את השנייה.

12 עו"ד אלון גילדין: הטענה השנייה אומרת כבודכם כאשר עולה טענת הסתמכות על בעל מקצוע ברור
13 שיש חשיבות מה הוא אמר אבל בוודאי מה עמדת בעל המקצוע שעליו מסתמכים היא
14 משמעותית, למה? למשל הדין מבקש שייתנו את כל המידע, אם בעל המקצוע עמדתו
15 המשפטית היא עמדה אחרת, היא דעה שונה, עמדה שונה יש פה תשתית שלפחות לא ניתן כל
16 המידע כי הרי עמדתו היא אחרת בנושא הזה ולכן מה שאני אומר שעמדת הלשכה המשפטית,

17 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: הבנו את הטענה וזהו. התשובה היא לא.

18 כב' השופט מ' בר-עם: התשובה היא לא

19 עו"ד עמית חדד: רק אני בכל זאת אבהיר אם אפשר גברתי, אני ישבתי כמה פעמים כשכבודכם

20 ביקשתם זה גם לא נכון עובדתית

21 כב' השופט ע' שחם: אבל אין צורך

22 עו"ד עמית חדד: אני רק אומר שעובדתית,

23 כב' השופט ע' שחם: מר חדד אין צורך

24 עו"ד עמית חדד: גם לא משפט, מילה?



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- 1 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: לא.**
- 2 **עו"ד עמית חזד: טוב, בסדר**
- 3 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: אפשר להכניס אותה.**
- 4 ש. אני מבקשת להציג לך מכתב מ-12 לאפריל 2011 סומן בחקירה שלך גיל ראכלין/3
- 5 ---- רק מבחינת הסימון, משום מה קפצנו על ת' אחד
- 6 ש. איזה?
- 7 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: לא, זה היה בסדר, האחרון היה 1438 ועכשיו היה 1439 ו-**
- 8 1440. זה בסדר.
- 9 עכשיו אנחנו במסמך חדש?
- 10 ש. כן.
- 11 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: זה יהיה ת/1441.**
- 12 המכתב מי חתום עליו? הגברת, אוקי.
- 13 ש. אם את יכולה להסביר שלומית מה זה המכתב הזה? מי כתב אותו?
- 14 ת. אני כתבתי את המכתב
- 15 ש. מי הנמענים?
- 16 ת. הנמענים הם ראש הממשלה והשרים שהייתי אחראית לייעוץ המשפטי שניתן להם באותה
- 17 עת
- 18 ש. על איזה רקע נשלח המכתב? מה היה הצורך באותה עת?
- 19 ת. היו פניות רבות מאוד מצד לשכת ראש הממשלה בגין מתנות שראש הממשלה ורעייתו קיבלו
- 20 במסגרת תפקידו של ראש הממשלה ומצד, מעט פניות גם מצד שרים אחרים. לכן חשבתי
- 21 שטוב אעשה אם ארענן את ההוראות הרלוונטיות.
- 22 ש. אוקי. אני רוצה להפנות אותך במכתב הזה לחלק שמדבר על אילו מתנות החוק חל
- 23 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: איזה עמוד?**
- 24 **עו"ד עמית חזד: עמוד 2.**



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- 1 ש. בעמוד השני אין פה פשוט מספרים אבל יש תת כותרת על אילו מתנות החוק חל. חל החוק.
- 2 עו"ד עמית חדד: אין שאלה על זה לא בחקירה ולא בראיון
- 3 ש. יש בראיון
- 4 עו"ד עמית חדד: איפה? תראי לי? בראיון אין
- 5 ש. יש, בסעיף ה'. כשנאמר
- 6 עו"ד עמית חדד: אה, אוקי. נו?
- 7 ש. כשנאמר כאן החוק, לאיזה חוק הכוונה?
- 8 ת. חוק שירות הציבור מתנות
- 9 ש. למה ראתם חשיבות לציין פה שהמתנה ניתנה עוד לפני שעובד הציבור הפך לכזה?
- 10 עו"ד עמית חדד: איפה השאלה הזאת נמצאת? איפה השאלה הזאת נמצאת? איפה, תגידי לי איפה?
- 11 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: לאן גברתי מפנה לאיזה שורה? החוק אינו חל,
- 12 ש. על מתנות אישיות המוקנות, בפסקה השנייה
- 13 עו"ד עמית חדד: לדוגמא, לדוגמא על ידי מתנות,
- 14 ש. על ידי חבריו ... כאשר הקשר החברי נוצר במשך תקופה משמעותית
- 15 עו"ד עמית חדד: רק תראי לי איפה השאלה הזאת. טפת שמעתי, השאלה היא איפה בראיון או
- 16 בחקירה יש התייחסות לשאלה הזאת שעכשיו רצית לשאול?
- 17 ש. קודם כל יש
- 18 עו"ד עמית חדד: רק תראי לי איפה?
- 19 ש. אני עונה לך, בסעיף, היא מסבירה את המשמעות של הסעיף הזה
- 20 עו"ד עמית חדד: איפה, הנה סעיף ה', תראי לי איפה זה כתוב
- 21 ש. הנה בעמוד תחת הכותרת על אילו מתנות
- 22 עו"ד עמית חדד: לא, אבל את שאלת שאלה, אני יודע לקרוא, זו ההפניה, איפה כתוב את השאלה
- 23 שעכשיו את שואלת? איפה, איפה זה?
- 24 ש. זה לא התשובה שלה אבל הנושא, התשובה של השאלה הזאת פשוט,



בית המשפט המחוזי בירושלים
לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם
ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'
08 מאי 2024

- 1 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** אתה מתנגד?
- 2 **עו"ד עמית חדד:** אני מאוד מתנגד.
- 3 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** לא שמעתי את השאלה. לא שמעתי שאמרת תשאלני?
- 4 ש. כן, הוא אמר תשאלני
- 5 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** אז תשאלני
- 6 **עו"ד עמית חדד:** תשאלני כדי שאני אוכל להבין את השאלה ונוכל להתנגד לה
- 7 ש. אני רוצה שתבהירי למה ציינתם את, אמרתם החוק אינו חל על מתנות אישיות המוקנות
- 8 לעובד הציבור שלא בתפקידו ואז נתתם דוגמא מתנות הניתנות על ידי חבריו של עובד הציבור
- 9 ואז סייגתם כאשר הקשר החברי נוצר תקופה משמעותית לפני שעובד הציבור הפך לכזה
- 10 ושנהוג היה ליתן מתנות.
- 11 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** רגע על תעני
- 12 ש. אני שואלת לגבי הסייג הזה למה ציינתם אותו?
- 13 **עו"ד עמית חדד:** עכשיו אני אומר שהשאלה הזאת לא מופיעה בחקירה וגם לא בראיון
- 14 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** אני חושבת שלא נטען שזה מופיע בחקירה אלא בראיון
- 15 ש. אני דווקא רוצה להפנות למקום בחקירה
- 16 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** כן בחקירה?
- 17 ש. בראיון יש התייחסות לסעיף הזה, לא לשאלה הזאת ובחקירה
- 18 **עו"ד עמית חדד:** ובחקירה
- 19 **עו"ד אלון גילדין:** אני רק רוצה להגיד
- 20 **כב' השופט ע' שחם:** למה אתם מדברים ביחד?
- 21 **עו"ד עמית חדד:** באיזה מקום בחקירה כי יכול להיות שאני טועה, שתבהיר לפני שאני קם.
- 22 **כב' השופט ע' שחם:** מר חדד אדוני ישב ייתן לחברתו, אם זה מופיע בחקירה רק תפנו אותנו לעמוד
- 23 ולשורה.
- 24 **עו"ד עמית חדד:** נכון.



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- 1 ש. אני רוצה להפנות לשורה 87 שהיא נשאלת
- 2 **כב' השופט ע' שחם:** לאן מפנים בהודעה?
- 3 ש. גם אני רוצה להפנות לריענון הזיכרון לסעיף ה'
- 4 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** רגע, לאן גברתי הפנתה?
- 5 **כב' השופט ע' שחם:** לאן מפנים בהודעה, לאיזה עמוד, שורה?
- 6 ש. אני רוצה להפנות לתשובה שלה לשורה 87, לשאלה שמתחילה בשורה 87 וגם לריענון זיכרון
- 7 אני אפנה אחר כך
- 8 **עו"ד עמית חדד:** רגע נראה איפה השאלה הזאת מופיעה?
- 9 ש. בתשובה היא מסבירה לגבי קשר חברי.
- 10 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** לכאורה זה נמצא,
- 11 **עו"ד עמית חדד:** לא, זאת לא השאלה למה כתבתם? השאלה היא למה כתבת כך וכך, אני מזכיר מה
- 12 השאלה, אפשר לשאול שאלה אחרת אולי, מעבר לה שזו שאלה היפותטית.
- 13 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** יש בהודעה שלה התייחסות למסמך הזה?
- 14 ש. בהודעה שלה יש התייחסות, לפני כן היא מציגה אותו ומגישה אותו
- 15 **עו"ד עמית חדד:** תראי איפה?
- 16 **כב' השופט מ' בר-עם:** השאלה אם נאמר שם שהדבר הזה קיבל ביטוי באותו מסמך
- 17 **עו"ד עמית חדד:** לא, ממש לא
- 18 ש. כל החקירה עוסקת במסמכים האלה
- 19 **כב' השופט מ' בר-עם:** השאלה מה נאמר לו, מה נמסר או מה נכתב? זה לא נכתב בתשובה
- 20 ש. אבל כבודכם בתשובה היא מסבירה
- 21 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** רגע, דבר דבר. איפה זה מופיע בהודעה?
- 22 ש. איפה המסמך הזה מופיע בהודעה?
- 23 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** כן
- 24 ש. גיל ראכליך/3 בעמוד השני למטה בשורה 46.



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- 1 עו"ד נועה מילשטיין: משורה 44 למעשה. 44 עד 47
- 2 ש. יש את התשובה, אני לא צריכה להיצמד לשאלה.
- 3 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: אפשר לקבל עותק מראיון העד?
- 4 עו"ד עמית חזד: אם לא אכפת לכבודכם שיש לי עותק מקושקש
- 5 כב' השופט ע' שחם: אין בעיה. הסעיף הרלוונטי זה ה' אנחנו מבינים?
- 6 ש. כן. ה'.
- 7 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: טוב, גברתי רצתה לומר עוד משהו לפני שאנחנו מקבלים
- 8 החלטה?
- 9 ש. כן, אני רוצה לומר שהתוכן של התשובה, למעשה מה שאני שואלת אותה גם אם השאלה
- 10 בחקירה נשאלה באופן אחר והיא נשאלה כשאלה היפותטית שאני פה בחקירה ראשית לא
- 11 שואלת באופן הזה, אני לא צריכה בחקירה הראשית להיצמד לשאלות, צריך שהתשובה תהיה
- 12 כזו שיש עליה התייחסות בתוך החקירה ובדיוק במקום שאליו הפניתי את כבודכם היא
- 13 מתייחסת למשמעות ולחשיבות של מה,
- 14 עו"ד נועה מילשטיין: רגע, אבל גם את זה אולי שהעדה לא תהיה.
- 15 עו"ד עמית חזד: כן, זה גם נכון
- 16 ש. אז אני אומר, לא, לנושא של החברות ואיך בוחנים אותו ולאותם הדברים בדיוק שהיא ציינה
- 17 בחוברת, במכתב.
- 18 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: גברתי תחזור לרגע על הנוסח של השאלה, איך גברתי שאלה
- 19 אותה בדיוק? מה הייתה השאלה המדויקת כי התשובה עכשיו לא תואמת את השאלה שהיא
- 20 נשאלה.
- 21 כב' השופט ע' שחם: השאלה לא הייתה למה זה נכתב אלא מה היה הרקע
- 22 ש. כן, השאלה הייתה למה צוינה כדוגמא ההסתייגות הזו
- 23 כב' השופט ע' שחם: אבל זה לא קיים בחומר, לא קיים
- 24 ש. אבל יש כאן הסבר למעשה



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

עו"ד עמית חדד: יש החלטה

כב' השופט ע' שחם: מר חדד אדוני ישב

עו"ד עמית חדד: אני רק רציתי כי אם אני צריך להשיב

כב' השופט ע' שחם: אם צריך ואם לא צריך?

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: אדוני התנגד ואנחנו מקבלים את ההתנגדות. יותר טוב לא

להגיד כלום

עו"ד עמית חדד: רק רציתי את המסמכים בחזרה, זה הכל, לא שום דבר אחר

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: את המסמכים נחזיר לך. אפשר להשאיר את זה אצלנו

בינתיים?

עו"ד עמית חדד: אפשר עותק אחד, אין שום בעיה. פשוט אחד שיהיה גם לי, זה מה שרציתי.

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: הנה קח את שלי

ת. אני מתנצלת, אני מבקשת לתקן תשובה שנתתי

עו"ד עמית חדד: לא, לא. עוד רגע

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: את ההתנגדות קיבלנו. מה גברתי רוצה לתקן?

ת. קודם לכן כב' השופט שאל אותי לגבי הכללים למניעת ניגוד עניינים אם הבאתי אותם כלשונם

כמות שהם או ערכתי אותם, ואני מתקנת ואומרת שהבאתי את עיקרי הכללים שחשבתי שהם

רלוונטיים ולא הבאתי את כל הכללים כמות שהם מופיעים ברשומות

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: אוקי, בסדר, תודה.

ש. שלומית, לגבי אותו גיל ראכלין/3 לגבי אותו, בעמוד 2, אותו חלק שכותרתו על אילו מתנות

חל החוק, למה בעצם לא הסתפקת בנוסח של החוק והבאתם וכתבתם למעשה את הכמה

פסקאות הללו,

עו"ד עמית חדד: שנייה, אני שואל שוב, נדמה לי שזו שאלה שממש עכשיו נשאלה וההתנגדות

התקבלה. בואי תראי לי בבקשה

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: זו אותה שאלה



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

1 **כב' השופט מ' בר-עם:** זו אותה שאלה במתכונת אחרת.

2 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** זו אותה שאלה שהרגע קיבלנו את ההתנגדות לגביה.

3 **כב' השופט ע' שחם:** ניסוח מעט שונה, תוכן דומה.

4 ש. אני אמשיך הלאה למרות שאני חושבת שזה קשור לסעיף ה' לריענון זיכרון אבל אני אמשיך
5 הלאה.

6 אני שוב עדיין באותו המקום במסמך גיל ראכלין/3 ת/1441 ותחת הכותרת על אילו מתנות
7 חל החוק אני מפנה אותך עכשיו לפסקה האחרונה, לסיפא שמתחילה במילים האחריות לסווג
8 את המתנה כמתנה אישית, אני רוצה לשאול אותך בעצם למה ציינתם שבכל מקרה של ספק
9 אם עסיקנך במתנה אישית צריך לפנות להתייעצות ללשכה המשפטית?

10 **עו"ד עמית חזד:** ככל שישנו בחומר רק תפני אותי לאן?

11 ש. אני מפנה לסעיף ח' לריענון הזיכרון. סעיף ח'.

12 **עו"ד עמית חזד:** השאלה והתשובה זה אותו דבר אבל בסדר

13 ש. אוקי

14 ת. החוק, חוק שירות הציבור מתנות מטיל אחריות אישית על עובד הציבור לפעול בהתאם לחוק
15 ועובד ציבור שסבור שהוא מעוניין לחרוג מהחוק או לראות במתנה שקיבל, מתנה שהחוק לא
16 חל עליה הוא זה שאחראי לכך שהוא מקיים את הוראות החוק ולא פועל בניגוד להוראות
17 החוק, מכיוון שהחלטה לסווג את המתנה ככזו שהחוק לא חל עליה היא החלטה מורכבת
18 משום שיש לה הרבה מאוד נסיבות, עובדות שצריך לקחת בחשבון אני מציעה, אני מעמידה
19 לרשות מקבל המתנה עובד הציבור ואפילו מנחה אותו לפנות לייעוץ המשפטי או לוועדת
20 המתנות על מנת לקבל הנחיה ובירור שאכן ועל מנת לוודא שבאמת אותה מתנה אכן החוק
21 לא חל עליה.

22 **עו"ד עמית חזד:** זה רק אם יש ספק, זה מה שכתוב אבל בסדר.

23 ת. בלשון נימוס כתוב יש לפנות.

24 ש. הוא ישאל אותך שאלות אחר כך.



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- 1 בהקשר הזה מה בעצם המדיניות של הלשכה המשפטית מתי ראש הממשלה אמור לפנות
2 לקבל, למי על ראש הממשלה לפנות כדי לקבל ייעוץ בנושא של טוהר מידות? מתי הוא אמור
3 לפנות בעצם לייעוץ המשפטי של המשרד?
- 4 ת בכל עניין שנוגע לתפקידו הממלכתי של ראש הממשלה או בכל עניין שיש לו ספק או שיש
5 אפשרות שאולי הוא נוגע לתפקידו הממלכתי של ראש הממשלה עליו לפנות ללשכה
6 המשפטית, אלי, ליועצת המשפטית ובמידת הצורך אני מתייעצת עם היועצת המשפטית
7 לממשלה, כמובן שגם ראש הממשלה רשאי לפנות ישירות ליועצת המשפטית לממשלה אם
8 הוא מוצא לנכון.
- 9 ש. אם יש לו ספק האם זה משהו שקשור בתפקידו, למי הוא אמור לפנות?
- 10 עו"ד עמית חזד: סליחה, איפה זה כתוב?
- 11 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: היא ענתה עכשיו
- 12 ש. בסעיף ט'
- 13 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: היא אמרה את זה, היא דיברה על זה.
- 14 ש. אני מציגה לך עכשיו סיכום ישיבה משנת 2015 זה גיל ראוכלין/4
- 15 עו"ד נועה מילשטיין: זה גם הוגש נ/2924.
- 16 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: אז לא נסמן אותו מחדש, סימנתם אותו כבר?
- 17 ש. זה סומן כבר אבל,
- 18 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: סימנתם אותו שוב כ-ת'?
- 19 ש. עכשיו כן.
- 20 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: אוקי. אז שיהיה גם ת'. זה יהיה ת/1442.
- 21 ש. שלומית את יכולה לעיין ולהגיד לי מי ערך את המסמך הזה?
- 22 ת. אנחנו בלשכה המשפטית ערכנו את המסמך הזה בעקבות ישיבה שהתקיימה אצל ראש
23 הלשכה דאז דוד שרן, עם עובדי לשכת ראש הממשלה ואני חתומה עליו.
- 24 ש. למה התקיימה ישיבה כזאת?



ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- 40115



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

1 עו"ד עמית חדד: אדוני כי אנחנו ראינו כמה הם מנסים לקדם בראיון העד, אדוני תיכף יראה למה

2 האמירה קצרה.

3 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: עו"ד חדד מקובל עלינו

4 ת. בישיבה לחלוטין לא עלה נושא המתנות האישיות שניתנות לראש הממשלה, לחלוטין לא עלה

5 נושא של מתנות שראש הממשלה קיבל על ידי חברים הם גם מתנות כאלה מעולם לא הגיעו

6 ללשכה המשפטית לא כשאלה וזה לא היה על שולחנה, לא הגיעו לשולחנה של הלשכה

7 המשפטית. הישיבה עסקה באותם נושאים שיש לגביהם פירוט משמעותי בשאר הסעיפים.

8 אני רשמתי את הסעיף הזה רק למען שלמות התמונה ולא בגלל שהישיבה עסקה בנושא הזה

9 או אפילו הנושא כלל לא הוזכר בישיבה.

10 ש. אני רואה גם כשמשווים את זה לסעיפים הקודמים שדיברנו עליהם בתוך שתי החוברות,

11 ובתוך המסמך גיל ראכלין/3 ההתחלה דומה אבל אין כאן את כל ההמשך, זה הרבה יותר

12 קצר, למה?

13 ת. משום שהפסקה הזאת הרבה יותר קצרה יחסית למכתב למשל מ-2011 מהטעם שהנושא כלל

14 לא עלה בישיבה.

15 ש. אוקי. בשנות כהונתך הרבות כיועצת המשפטית במשרד ראש הממשלה לאורך השנים, אני

16 שואלת עכשיו באופן כללי, לא פרטים, מתי, אם בכלל ראש הממשלה נועץ בך בעניינים שונים

17 באופן שוטף, עניינים אישיים האם עלו? באופן כללי, לא ניכנס לנושאים.

18 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: גברתי מדברת על מתנות?

19 ש. לא, בכלל.

20 ת. ראש הממשלה היו לנו, היו לי פגישות עבודה עם ראש הממשלה באופן שוטף ובמסגרת

21 פגישות אילו היו התייעצויות מקצועיות ואירע גם שהיו נושאים אישיים, שעלו נושאים

22 אישיים על ידי ראש הממשלה.